

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2856/2535

นาย มุข โรจตระ การ
นาย ปฏิวัติ สาครเสถียร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177 วรรคแรก

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดีแพ่งไว้ว่า จำเลยได้ทำสัญญาจะขายที่ดินตามฟ้องให้แก่โจทก์หรือไม่ การที่จำเลยเบิกความในคดีดังกล่าวว่าจำเลยไม่ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับโจทก์ลายมือชื่อในสัญญาดังกล่าวไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลยย่อมเป็นการเบิกความเกี่ยวกับประเด็นพิพาทอันเป็นข้อแพ่งชนะคดี ถือได้ว่าเป็นข้อสำคัญในคดีดังนั้น ไม่ว่าผลของคดีจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ต่อไปหรือไม่ เมื่อคำเบิกความนั้นเป็นเท็จแล้ว การกระทำของจำเลยย่อมเข้าครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคแรกหาจำเป็นต้องพิจารณาว่าการกระทำของจำเลยจะต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ การกระทำนั้นจึงจะเป็นความผิดแต่อย่างใดไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177 วรรคแรก จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยเบิกความว่า จำเลยเบิกความในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 334/2531 คดีหมายเลขแดงที่ 1056/2531 ของศาลจังหวัดระยอง ไปตามความสัตย์จริง ศาลจังหวัดระยองพิพากษาเพียงให้จำเลยคืนเงินมัดจำและชดใช้ค่าเสียหาย มิได้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายระหว่างจำเลยกับนางสาวศิริวรรณและไม่ได้เอาคำเบิกความของจำเลยไปวินิจฉัยไม่ทำให้โจทก์เสียหายนั้น เห็นว่าคดีแพ่งดังกล่าวศาลจังหวัดระยองได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ว่า จำเลยได้ทำสัญญาจะขายที่ดินตามฟ้องให้แก่โจทก์หรือไม่ การที่จำเลยเบิกความในคดีดังกล่าวว่าจำเลยไม่ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับโจทก์ ลายมือชื่อในสัญญาดังกล่าวไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลย จึงเป็นการเบิกความเกี่ยวกับประเด็นพิพาทอันเป็นข้อเท็จจริงคดี ถือได้ว่าเป็นข้อสำคัญในคดี ดังนั้น ไม่ว่าผลของคดีจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ต่อไปหรือไม่ หากคำเบิกความนั้นเป็นเท็จแล้ว การกระทำของจำเลยย่อมเข้าครอบงำประกอบเป็นความผิดตามกฎหมาย หากจำต้องพิจารณาว่าการกระทำของจำเลยจะต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ การกระทำนั้นจึงจะเป็นความผิดแต่อย่างใดไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินตามฟ้องในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 334/2531 หมายเลขแดงที่ 1056/2531 ของศาลจังหวัดระยอง แต่ในกรณีดังกล่าวจำเลยได้เบิกความต่อศาลว่า จำเลยไม่ได้ทำสัญญาดังกล่าวกับโจทก์เพราะลายมือชื่อผู้จะขายไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลยและคาดว่าจะมีคนนำไปปลอม ข้อความที่จำเลย

เบิกความจึงเป็นเท็จและเป็นข้อสำคัญในคดี การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามฟ้อง อย่างไรก็ตามในคดีแพ่งที่จำเลยเบิกความเท็จนั้น มีมูลเหตุจูงใจมาจากจำเลยขายที่ดินให้แก่นางสาวศิริวรรณได้ในราคาสูงกว่าที่จะขายให้แก่โจทก์ จำเลยจึงต้องปฏิเสธว่าไม่ได้ขายที่ดินให้แก่โจทก์เพื่อต้องการไม่ให้ถูกบังคับให้ขายที่ดินแก่โจทก์ตามสัญญา ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับจำเลยรับราชการเป็นครูไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน มีเหตุอันควรปรานีเพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป ที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี โดยไม่รอกการลงโทษนั้น เห็นว่าหนักเกินไป สมควรรอกการลงโทษจำคุกจำเลย และเมื่อจะรอกการลงโทษให้จำเลยแล้ว ก็ควรจะลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่ง

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคแรก จำคุก 1 ปี ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

(โสภณ จันทรเมะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>